



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/239/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובע

1. יחזקאל בייניש

ע"י ב"כ עו"ד אמיתי דוד

- נגד -

הנתבעים

1. דיאנה ללו שרה ת.ז. 332681188 (ניתן פס"ד ביום 27.7.16)
2. מורגנשטרן לאטיה ת.ז. 013795711
3. קדוש יהודה ת.ז. 7797
4. קדוש מרגלית ת.ז. 12590
5. דוסט סנלדר שושנה ת.ז. 80003 (ניתן פס"ד ביום 3.7.16)
6. אליוט כהן דרכון אנגלי מס' 103854726 (ניתן פס"ד ביום 23.11.16)
7. בן חיים שמואל ת.ז. 304734205
8. בן חיים דוד דרכון מרוקאי 438065R
9. פרנקל רוברט דרכון ארה"ב 210273619 (ניתן פס"ד ביום 23.11.16)
10. בוכינגר ג'אן אלכסנדר דרכון צרפתי 14AL 09980 (ניתן פס"ד ביום 26.9.16)
11. בוכינגר ז'אן איזבל דרכון צרפתי DC14 38200 (ניתן פס"ד ביום 26.9.16)

הנתבעים 2,3,4,7,8 - ע"י ב"כ עו"ד עוז כהן

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם זכאי התובע להחזר הוצאות שהוציא עבור איטום גג הבניין המשותף, מבעלי הדירות הנתבעים.

א. עיקרי העובדות

1. עניינו של הליך זה בבית משותף הידוע כספר 1015 דף 6526 (גוש שומה 30028 חלקה 34) והממוקם ברחוב קרן היסוד 19 בירושלים (להלן: "הבית המשותף" או "המקרקעין"). הבית המשותף טרם נרשם ככזה, והוא מורכב ממבנה אחד ושתי כניסות (19 א' ו-19ב'), כאשר בכל כניסה כ- 13 דירות.

2. הבית המשותף רשום בבעלות "הוד קדושתו הפטריארך האורתודוקסי של ירושלים" בשלמות, ורשומה לגביו חכירה בשלמות של קרן קיימת לישראל וכן חכירות משנה שונות. התובע (להלן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/239/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

גם: "בייניש"), הוא מי שרשום כבעלי זכות שכירות (חכירת משנה) בחלק מהמקרקעין, ולפי כתב התביעה, היה בעת הרלוונטית לכתב התביעה בעל הזכויות בדירה הממוקמת בקומה העליונה של הבית המשותף (להלן: "דירת התובע").

3. הנתבעים, לפי נסח המקרקעין, הם בעלי זכויות המשנה בחלקים במקרקעין, ולפי הנטען בכתב התביעה בעלי 8 דירות יחד (הנתבעים 3-4 בעלי הזכויות בדירה אחת יחד, הנתבעים 7-8 בעלי הזכויות בדירה אחת יחד, הנתבעים 10-11 בעלי הזכויות בדירה אחת יחד, כל אחד מיתר הנתבעים בעל זכויות בדירה אחת בבית המשותף).

4. התובע הגיש תביעה זו כנגד בעלי הדירות בכניסה ב' בלבד של הבית המשותף. במסגרתה, עתר לחייב את הנתבעים בתשלום עבור ביצוע עבודות איטום הגג. לטענת התובע, בשל נזילות חוזרות ונשנות וסירוב הנציגות לתקן את הגג על מנת למנוע נזילות אלו, נאלץ לשכור אנשי מקצוע לשם איטום ושיפוץ הגג לבדו ונשא בכל העלויות הכרוכות בכך, בסך כולל של 64,900 ₪ (להלן: "עבודות האיטום"). בתביעה זו מבקש התובע להורות לנתבעים להשיב לו את חלקם היחסי בעלויות עבודות האיטום, ולחייב כל אחת מהדירות בתשלום של 4,992 ₪.

5. ביום 3.7.16 ולבקשת התובע, ניתנה החלטה המורה על מחיקת הנתבעת 5 עקב תשלום החוב על ידה. ביום 27.7.16 גם כן לבקשת התובע, ניתנה החלטה המורה על מחיקת הנתבעת 1 גם כן בשל הטענה כי החוב סולק על ידה. ביחס לנתבעים 10-11 ניתן ביום 26.9.16 פסק דין בהיעדר הגנה. הנתבעים 6 ו-9 נמחקו מההליך בהחלטת כב' המפקח א. סילברמן מיום 23.11.16 לאחר שהתובע נכשל בניסיונותיו לבצע מסירה כדין של כתב התביעה לידיהם.

6. הליך זה נדון בראשיתו לפני כב' המפקח א. סילברמן. התיק הועבר לטיפול, בהתאם להחלטת כב' הממונה על המרשם ש. הייזלר, וזאת לאחר שביום 22.12.16 פסל עצמו המפקח סילברמן מלדון בהליך. ביום 20.4.17 התקיים דיון הוכחות לפניי בסיומו סיכמו הצדדים טענותיהם בכתב.

7. בנסיבות אלו, פסק דין זה יתמקד אפוא, בנתבעים 2 (להלן גם: "מורגנשטרן"), 3-4 (להלן גם: "קדוש"), 7-8 (להלן גם: "בן חיים"), המהווים יחד בעלי הזכויות ב- 3 דירות בבית המשותף (להלן ולשם הנוחות יכוננו יחד: "הנתבעים"), אשר התביעה הכספית ביחס אליהם עומדת על סך של 14,976 ₪ (4,992 ₪ מכל אחת מהדירות).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/239/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב. עיקרי טענות התובע

8. התובע טוען כי בשנים האחרונות סבל מנזילות מסיביות לתוך דירתו, נוכח מצבו הרעוע של הגג המשותף. נטען, כי נזילות אלו גרמו לדירתו נזקים רבים ואף הבריחו שוכרים וקונים פוטנציאליים. לטענתו, במהלך השנים פנה לנציגות הבית המשותף מספר פעמים ואף ביקש מדיירי שונים לתקן את הגג, אולם פעם אחר פעם התעלמו הנציגות והדיירים מפניותיו.
9. לטענת התובע, במצב דברים זה ביצע את עבודות האיטום על גג הבניין שמעל כניסה 19 ב' באמצעות קבלן מטעמו. התובע טוען בהקשר זה כי לכניסה 19א' נציגות נפרדת והיא מתנהלת באופן עצמאי. התובע טוען כי למרות בקשותיו החוזרות והנשנות, רק חלק מבעלי הזכויות בדירות שילמו את חלקם ולכן נאלץ להגיש תביעה זו.
10. התובע טוען כי קיבל הצעות מחיר נוספות, שהיו יקרות יותר, וכי מאז ביצוע עבודות האיטום אין עוד נזילות מהגג לדירתו.
11. באשר לאופן חלוקת התשלומים טוען התובע כי היות שהבית לא רשום כבית משותף ומהנסח לא ניתן ללמוד על שטחי הדירות, לא ניתן לבצע חלוקה יחסית של העלויות ועל כן מן הצדק והיעילות לחלק את העלויות באופן שווה לפי מספר הדירות. בהקשר זה נטען כי אף אם תתקבל טענת הנתבעים, הרי שגבייה על פי חלקם היחסי הנטען של הנתבעים מובילה לפער שולי ולא משמעותי בתשלום.
12. התובע טוען כי הוא עומד בכל התנאים שנקבעו בפסיקה לשם התגבשות זכאותו כדייר לקבל החזר מיתר הדיירים עבור תיקון שביצע ברכוש המשותף (ע"א (י-ם) 179/84, **ליקה ברטה רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ, פ"ד תשמ"ה (3) 418** - להלן: **"עניין רוס"**).
13. התובע טען בסיכומיו, כי הנתבעים 2,7 ו-8 לא התייצבו לדיון ועל כן יש ליתן כנגדם פסק דין "בשל אי התייצבותם לדיו ההוכחות ללא נטילת רשות מכב' המפקחת, וכן בשל אי העמדת גירסה עובדתית לטענותיהם, בשל הימנעותם מעדות".

ג. עיקרי טענות הנתבעים

14. הנתבעים טוענים כי התובע אינו זכאי לכל החזר עבור עבודות האיטום, שכן דרישתו אינה תואמת את ההלכה שנקבעה בהקשר זה בעניין רוס- נטען כי לא הוכח קיומו של פגם ברכוש המשותף שהצריך את התיקון, לא הוכח כי ההוצאות היו סבירות בנסיבות העניין, כי התיקון היה מחויב המציאות וכי בוצע ברמה סבירה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/239/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. לטענת הנתבעים, לא בוצעה כל פנייה מוקדמת לנציגות הבית המשותף כנדרש. עוד נטען כי היה על התובע להפנות תביעתו כנגד הנציגות ולא כנגד בעלי הדירות. כך גם נטען כי בנסיבות העניין היה על התובע לפנות אל הערכאות המשפטיות טרם ביצוע עבודות האיטום בעצמו.

16. הנתבעים טוענים עוד כי מזה שנים לא עומד התובע בחובותיו ולא נושא בדמי ניהול והחזקת הבית המשותף. בהקשר זה נטען כי ככל שייפסק כי על הנתבעים להשתתף בעלות עבודות האיטום כדרישת התובע, יש לקזז את חובות התובע כאמור מחובם זה.

17. לטענת הנתבעים, יש לדחות את דרישת התשלום של התובע, השווה לכל אחת מהדירות ללא התחשבות בגודלן. בהקשר זה נטען כי לתובע דירת 6 חדרים, כאשר קיימות דירות בעלות 3.5 חדרים ודירות בעלות 4.5 חדרים. כך גם נטען כי קיימים נכסים נוספים אשר כלל לא נלקחו בחשבון במסגרת החלוקה המבוקשת: משרד הלוי אהוד ומשרד עו"ד יצהרי.

18. הנתבעים טוענים עוד כי בפועל ביצע התובע, באמצעות הקבלן מטעמו, איטום על שני גגות הבית המשותף (הן של כניסה א' והן של כניסה ב'), כך ששיעור החוב הנטען אמור לעמוד על מחצית בלבד.

ד. דיון והכרעה

19. ככלל, על בעל דירה המעוניין בביצוע תיקון ברכוש המשותף, בשל ליקוי כלשהו העלול לפגוע בדירתו, לפנות אל נציגות הבית המשותף ולדרוש את ביצוע התיקון. כך, גם מורה סעיף 3 (א) לתקנון המצוי: " **בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה**". באופן דומה, נקבע בפרשת רוס כי- "הדרך הנכונה **בה על דייר ללכת, היא פנייה לנציגות בדרישה שיתוקנו הפגמים**" (ראה שם, עמ' 421).

20. במקרה בו בעל הדירה ביצע את התיקון ברכוש המשותף באופן עצמאי, הרי שעליו להוכיח קיומם של ארבעה תנאים מצטברים על מנת שיהא זכאי לקבלת החזר הוצאותיו. בפרשת רוס נאמרו בהקשר זה הדברים הללו:

" אכן דייר המתקן בעצמו ועל חשבונו את הרכוש המשותף, ומבקש אח"כ החזר הוצאותיו, הוא בגדר "המוציא מחברו" ועליו נטל הראייה והוא יהא חייב להוכיח שהיה פגם ברכוש המשותף, וכן שההוצאות שהוציא היו סבירות בנסיבות העניין וכי התיקון שנעשה היה מחויב המציאות ובוצע ברמה נאותה. והיה אם ימצא בית המשפט שלא הייתה הצדקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/239/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לדייר למהר ולעשות את התיקון על דעת עצמו, יחייב
אולי ביהמ"ש את הדייר בהוצאות המשפט ורשאי
יהיה ביהמ"ש (מכוח סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא
במשפט, תשל"ט-1979) לפטור את הנציגות מחובת
ההשבה, כולה או מקצתה, אם ראה נסיבות העושות
את ההשבה בלתי צודקת...."

21. הנה כי כן, כפי שנקבע בפרשת רוס, אלו הם התנאים-

- א. היה פגם ברכוש המשותף שהצריך את התיקון.
- ב. ההוצאות שהוציא היו סבירות בנסיבות העניין.
- ג. התיקון היה מחויב המציאות.
- ד. התיקון בוצע ברמה נאותה.

22. קביעות פרשת רוס אושרו גם בפסקי דין מאוחרים יותר (ראה: : עא (י-ם) 4371/03, יעקב עבר הדני נ' יהודה ושמחה גרייב חודדה (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 7.6.04- להלן: "פרשת עבר הדני"), ע"א (י-ם) 6403/05, נאווה שמחון כלפון ביטון נ' דיירי הבית המשותף ברחוב אורגואי 31 ירושלים (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 15.2.06- להלן: "פרשת ביטון"), פרשת בני ברית לעיל).

מן הכלל אל הפרט

23. אקדים את המאוחר ואציין כי במקרה הנדון מצאתי לקבל את התביעה כמעט במלואה, שכן גובה החיוב ביחס לנתבעים 2-4 נמוך במעט מהמבוקש. אנמק.

24. ראשית, אין בידי לקבל את טענת התובע בדבר זכאותו לקבלת פסק דין בהיעדר התייצבות כנגד הנתבעים 2,7 ו-8. נתבעים אלו יוצגו על ידי בא כוחם, והתייצבו לדיון באמצעותו. אף אם לא הוגשו תצהירים שלהם עצמם, אין בכך בכדי לקבוע כי אלו לא "התייצבו לדיון". מעבר לכך אין כל קושי בהגשת תצהירים מטעם בעל דין, ואין הכרח כי יינתנו על ידי בעל הדין עצמו. לעיתים, דווקא צד ג' בקיא בעובדות הרלוונטיות והנדרשות לשם ההכרעה בהליך, ולא בעל הדין עצמו. מכל מקום, בהליך זה העיד אחד הנתבעים, יהודה קדוש (להלן: "מר קדוש"), ובנסיבות אלו בוודאי שלא ניתן לומר כי מתקיימים יסודותיה של תקנה 157 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, שעניינה ב"אי התייצבות לדיון".

25. לגופו של עניין. מחומר הראיות עולה כי במהלך מאי 2015 (ראה עדות התובע עמ' 9 שורות 1-2, שלא נסתרה) בוצעו עבודות איטום בגג כניסה ב' של הבית המשותף בעלות כוללת של 64,900 ₪ (להלן: "עבודות האיטום") וזאת באמצעות הקבלן יאיר אוחיון (להלן: "אוחיון"). התובע נשא במלוא עלות זו לבדו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/239/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. כעולה מהרקע הנורמטיבי לעיל, יש לבחון האם הקדים התובע פנייה אל הנציגות טרם ביצוע העבודות בפועל וככל שלא עשה כן- האם בנסיבות העניין הייתה פנייה כאמור מחויבת המציאות. בהקשר זה מצאתי כי בנסיבות העניין אופן פנייתו המקדימה של התובע אל הנציגות ובעלי הדירות מספיקה כדי לראות בו כמי שעמד בחובה זו.

27. טרם ביצוע עבודות האיטום, ביום 11.3.15, פנה התובע במכתב הממוען אל הנציגות (ראה נספח 3 לתצהיר עדותו הראשית של התובע) בבקשה לבצע תיקונים בגג אשר גורמים לטענתו לרטיבות בדירתו, וצרף לה את הצעת המחיר של אוחיון. בחקירתו העיד כי נתן מכתב זה "לרונית ביד" (ראה פרוטוקול מיום 20.4.17, עמ' 9 שורה 47). אותה "רונית", כך אין חולק, משמשת כ"גזברית הנציגות", והיא שטיפלה במועדים הרלוונטיים, בכלל זה מרץ 2015, בתשלומים השוטפים עבור דמי הניהול והחזקת הרכוש המשותף (ראה עדות מר קדוש עמ' 13 שורות 38-42, עמ' 14 שורות 42-45). לאחר מכן, משלא נענה, העביר ביום 19.3.15 מכתב דומה לכל הדיירים (ראה העמוד השני לנספח 3 לתצהירו, וכן שם בסעיף 18). על דברים אלו חזר התובע בחקירתו הנגדית- "ב-19 במרץ לפני הביצוע כתבתי את המכתב המצורף לכל הדיירים בנפרד ואני בעצמי הנחתי לכל אחד מהם בתיבות הדואר. אחרי שראיתי שהמכתב שלי מ-11 במרץ לוועד לא נענה אז כתבתי מכתב לכל הדיירים והנחתי לכולם בתיבות דואר באופן אישי" (שם, עמ' 9 שורה 47, עמ' 10 שורות 1-2). במענה לתהיות ב"כ הנתבעים בדבר יעילות הנחת מכתב מסוג זה בתיבות הדואר שעה שמרבית בעלי הדירות אינם גרים בפועל בבית המשותף השיב התובע כך: " ... דאגתי שזה יהיה בתיבות הדואר של כל אחד כי שוכר שמקבל דבר כזה וחושב שזה לא חל עליו הוא מעביר את זה לבעל הדירה. לאחר המכתב רוב הדיירים שילמו לי והתביעה מצומצמת, התביעה הייתה על הרבה פחות מ-13 דיירים, למעלה מחצי שילמו" (עמ' 10 שורות 9-13).

28. באשר לפנייה לנציגות- מחומר הראיות עולה כי אמצע מרץ 2015, התקופה במהלכה נשלח המכתב, הייתה כשבועיים טרם התפטרותו של חבר נציגות מכהן- הנתבע 3, מר קדוש (ראה עדות מר קדוש בעמ' 12 שורות 45-47). בנסיבות אלו, משלא היה ברור מי מתפקד אותה עת כנציגות, פנייה אל רונית נראית סבירה ועניינית ככזו שיש לראות בה פנייה לנציגות. יתרה מכך, בהתכתבות שערך התובע עם אחד מבעלי הדירות, משה רייס (להלן: "רייס") מיום 22.3.15, הלין התובע על כך ש"הוועד לא מגיב" וביקש את התערבותו של רייס - " האם אתה יכול לתקשר עם הוועד?" במענה השיב רייס כי - "שוחחתי כעת ארוכות עם מר קדוש (שמגיש את התפטרותו מהוועד החל מ-1/4) חלק מהדיירים (ולפחות אתה ביניהם) חייבים כסף לוועד הבית..." (העמוד השישי לנספח 4 לתצהיר בייניש). מר קדוש בעדותו אמנם טען כי לא זכור לו על מה שוחח עם רייס (ראה בעמ' 13 שורות 24-28), אולם בהמשך כשנאמר לו כי היה דין ודברים בינו לבין רייס ביחס לאופן ביצוע התיקון שדרש בייניש, והוא נשאל - "אתה אומר שלא דרשת שום תשלום של ועד בית נגד התיקון?" השיב מר קדוש כי- "דרשתי שישלם את מיסי הועד מ-1997" (ראה בעמ' 13 שורות 44-47). תשובתו זו עולה בקנה אחד עם התשובה שציין רייס כי הועברה לו לכאורה לאחר שיחתו עם מר קדוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/239/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפיה דורשת הנציגות את תשלום חובו של בייניש לנציגות טרם שתיענה לדרישתו לתיקון גג הבית המשותף.

29. בנסיבות אלו מצאתי כי די באופן בו פנה התובע לנציגות טרם ביצוע העבודות (באמצעות רונית ובתיאורו של רייס) כדי לענות על הדרישה של פניה מקדימה לנציגות טרם ביצוע העבודות ברכוש המשותף בפועל. יתרה מכך. אף אם לא היה די בפניה זו לנציגות כדי לעמוד בדרישת הפסיקה לביצוע פניה מוקדמת לנציגות, ספק רב אם פנייה אחרת- ברורה ומפורשת יותר למר קדוש, אשר לטענתו אף כיהן אותה עת כנציגות (אף אם היה זה בשלהי תקופת כהונתו), הייתה מובילה לתוצאה אחרת ולפעולה של הנציגות בנדון. מעדות מר קדוש עולה ברורות כי הנציגות עמדה על ביצוע תשלומי חובותיו של בייניש לנציגות כתנאי להיענות לדרישותיו לתיקון הגג. בהקשר זה העיד מר קדוש כך: **"לשאלת המפקחת: אמרת קודם שידעת כוונת שיש נזילות לאורך השנים, מה הוועד עשה בעניין זה? ת. ועד הבית התעלם מהבקשה של בייניש כפי שהוא בדיוק התעלם מתשלום מיסי ועד הבית במשך עשרות שנים..."** (ראה עמ' 14 שורות עמ' 10-11). ובהמשך- **"ב-2015 הוא (התובע- י.ע.ש) כן פונה אליך, אל הוועד. ת. הוועד חזר ואמר קודם תשלם את החוב שלך לוועד הבית"** (עמ' 14 שורות 36-37).

30. יש לפנות עתה לבחינת יתר התנאים כפי שנקבעו בהלכת רוס. עובדת קיומו של פגם ברכוש המשותף הוכחה. בהקשר זה העיד בתצהיר עדותו הראשית אוחיון, אשר ביצע את עבודות האיטום מטעם התובע, כך: **"לבקשתו של מר בייניש עליתי לגג הבניין על מנת לראות כיצד ניתן לפתור את הבעיה, וראיתי שהגג איננו אטום, בנוי בצורה לא מקצועית, ללא אגני ניקוז, וכל המים חלחלו לדירות העליונות בצורה מסיבית ובמספר מוקדים. ציינתי בפני מר בייניש שאין מנוס אלא להחזיר את המצב בגג לקדמותו ולבצע אטימה רצינית"** (ראה בסעיף 4 לתצהירו). עדותו זו לא הופרכה בחקירתו הנגדית. גם מר קדוש בעדותו אישר את דבר קיומן של נזילות לאורך השנים- **"ש. פנו אליך בעניין הנזילות? ת. לא ראיתי אותן כי כמעט ולא נכנסתי לדירת עו"ד בייניש. לא זכור לי שפנו אליי בעניין הנזילות אבל מן הסתם היו נזילות..."** (עמ' 12 שורה 25).

31. העובדה שהתיקון היה מחויב המציאות הוכחה אף היא. אמנם, כפי שטענו הנתבעים אין מדובר ברכיבות מסוג חדש אלא כזו שהיה ידוע עליה משך השנים. אולם, מקובלת עלי בהקשר זה עדותו של התובע כי מצבה של דירתו החמיר במהלך השנים עקב הרטיבות החוזרת – **"ש. תסכים איתי שהסיפור של הגג הוא כבר הרבה שנים, הוא לא מהיום. ת. לא בצורה הזו, הוא היה הרבה שנים, בניין ישן, מהיום שנכנסתי היו בעיות, זה הגיע למצב שנכנסו מים לשקעים החשמליים, זה היה לפני 15 שנה וגם לפני 11 שנה. והמצב הנוכחי, השיפוץ הזה היה רק אחרי שהגג של סומרסטיין נבנה. הוא סתם את המרזבים והסתבר לנו שהכלונסאות פגעו באיטומים"** (ראה עמ' 6 שורות 42-46).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/239/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. בהקשר זה יש להבהיר כי אותו סומרסטיין, עליו העיד התובע, הוא מי שהיה דייר בעבר (ראה עדות בייניש עמ' 5 שורה 17) וככזה התירה לו הנציגות לבנות על גבי הגג המשותף ולבצע שם ריצוף, התקנת מטבחון (או לכל הפחות כיור וברז), התקנת אדניות ושתילת עצים (ראה עדות מר קדוש בעמ' 15 שורות 21-16). מחומר הראיות עלה כי לשם ביצוע האיטום באופן שיפסיק לחלוטין את חדירת הרטיבות לדירת בייניש היה צורך לפרק חלק מהבניה שביצע סומרסטיין. מהצעת המחיר של אוחיון ומעדותו עלה כי חלק מהתשלום שהתבקש עבור ביצוע עבודת האיטום כלל גם פירוק ופינוי של המטבחון, פינוי האגנית ההיקפית והעצים, פירוק קונסטרוקציית הברזל ומעקה הזכוכית, יציקת השלמה לגג לאחר פירוק האדנית ולבסוף איטום הגג ביריעות ביטומאניות (ראה הצעת המחיר נספח 1 לתצהיר אוחיון). אוחיון העיד בנושא זה כי "מישהו בזמנו עשה אדניות לאורך כל הגג ושתל שם עצים וכל מיני צמחייה בלי לדאוג לאיטום ובלי לדאוג לניקוז. זאת אומרת, בלי לפרק את כל הדברים האלה ולעשות את האיטום לא היה עוזר כלום. ד"א, הם עשו ניסיון כזה לעשות דבר בלי להרוס את הכל וזה לא החזיק" (עמ' 2 שורות 42-39). בהתייחס לשאלת ב"כ הנתבעים ביחס לרכיבי הצעת המחיר - "ש. פירוק קונסטרוקציית ברזל פלוס מעקה זכוכית, איך זה קשור לאיטום? ת. העמודים האלה, מישהו עשה הצללה, גגון לשמש, כל זה היה בתוך הרצפת בטון, בתוך האיטום וכל כמה מטרים היו גם זכוכיות ביניהם, אם אני מפרק אני מפרק את כל הקונסטרוקציה" (עמ' 4 שורות 5-7). עדות זו בנוגע לרכיבי ההצעה והצורך בביצוע מלוא התיקונים, כפי שהעיד עליה אוחיון, לא הופרכה. עדות אוחיון כשלעצמה הייתה אמינה וסבירה בעיניי. עדות זו מחזקת גם היא את המסקנה כי התיקון שבוצע היה מחויב המציאות.

33. מקובלת עלי טענת הנתבעים כי מועד ביצוע עבודות האיטום הושפע מרצונו של התובע למכור את הדירה. עם זאת, לא מצאתי כי יש בכך בכדי ללמד כי רצונו זה אינו מעיד על דחיפות או צורך של ממש בביצוע התיקון, כפי שטענו הנתבעים. לעניין זה ראה את הכרעת כב' השופט ע. חבש בפרשת ביטון, והפנייתו לנאמר בפרשת רוס בהקשר דומה:

"בשולי הדברים, יש להתייחס גם לעובדה כי אחד "התמריצים" שהניעו המערערת לביצוע התיקונים היה העובדה ששוכר החנות, רפאלי, פנה אליה והודיע לה שמפאת הרטיבות והנזילות, "לא אוכל להמשיך בשכירות" (ראו: עדות רפאלי, מוצג י"ב 33 בעמ' 15, ש' 39; וכן עדות המערערת, שם, בעמ' 10, ש' 17-18). סוגיה דומה עלתה גם בעניין רוס, ושם נקבע: נראה לי, איפוא, כי אין פסול בדחיפות ביצוע התיקונים ע"י המערערת. המפקח קבע כי מקור הדחיפות לא היה הרטיבות החמורה אלא 'כוונתה' (של המערערת) למכור דירתה 'בראש שקט' וללא פגם... וגם אם המניע לדחיפות היה רצונה של המערערת למכור את דירתה אין זה מניע פסול, דירה רטובה היא מפגע חמור לדייר הגר בתוכה יהיה אשר יהיה" (שם, בעמ' 424).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/239/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. כך גם לא מצאתי כי בנסיבות המקרה חובת ההשבה מותנית בכך שעל התובע להקדים פנייה לערכאות טרם ביצוע התיקונים בפועל. בהקשר זה יפים דבריו של כב' השופט זילברטל בפרשת עבר הדני:

" ייתכן שאם היה מדובר בתיקון רכיב שונה, שהליקוי בו אינו משליך ישירות על איכות החיים בדירה ועל האפשרות לעשות בה שימוש סביר, היה מקום לדרוש מהמערער לפנות תחילה לערכאות, כפי שציין המפקח. אך מסקנה זו אינה מתיישבת עם אופי הבעיה (רטיבות) ועם משך התקופה שבמהלכה המתין המערער לפתרון. בירור המחלוקת בערכאות יכול להמשך עוד זמן רב יחסית, ואין זה סביר לחייב את המערער לעבור עוד חורף או שניים כשהוא ממשיך לסבול מרטיבות".

35. הוכח, כי התיקון בוצע ברמה נאותה. הנתבעים לא טענו כי מאז ביצוע עבודות האיטום התחדשו הנזילות לדירת התובע, ומכן יש ללמוד כי לכל הפחות עבודת האיטום בוצעה כראוי.

36. נותר לבחון האם ההוצאות שהוציא התובע היו סבירות בנסיבות העניין. התובע אמנם לא הציג הצעות מחיר נוספות אולם העיד כי ביקש הצעות מחיר נוספות. בתצהירו העיד בהקשר זה כי: **"הזמנתי מספר אנשי מקצוע שיתנו לי הצעות מחיר, ולבסוף בחרתי את הטובה שבהן"** (סעיף 16 לתצהירו). בחקירתו הנגדית הבהיר כי קיבל בסה"כ 3 הצעות מחיר, ששתיים מהן ניתנו על פה (עמ' 7 שורות 24-20), אולם לא התייחסו גם לעלות הפירוק. אמנם, יש ממש בטענת הנתבעים כי קיימת הייתה עדיפות לקבלת מספר הצעות מחיר כתובות, באופן שניתן יהיה להשוות ביניהן, אולם מצאתי כי במכלול נסיבות העניין על אף היעדרן, מדובר בהוצאות סבירות. ראשית, אוחיון פירט בעדותו את מרכיבי העבודות, אשר כללו לא רק איטום אלא גם פירוק ופינוי, מעדותו התרשמתי כי בסך הכל עלות העבודות אינה מופקעת. שנית, כאשר הוציא התובע את הכספים עשה כן מבלי שידע באופן מוחלט אם יעלה בידו להשיבם חזרה. התובע אף העיד בהקשר זה כי: **"הבאתי את הקבלן שסיפר לך בדיוק מה היה המצב שם, ואתה לא מניח שאני מתנדב להוציא מכספי כסף רב אם אני לא צריך"** (ראה בעמ' 8 שורות 22-21). חזקה כי בנסיבות אלה פעל התובע דווקא לצמצום העלויות. שלישית, הנתבעים לא הציגו הצעות מחיר חלופיות, על אף פניית התובע אליהם מראש (ויוזכר כי בפועל בוצעו העבודות כחודשיים לאחר משלוח המכתבים לנציגות ולבעלי הדירות, כך שבמהלך פרק זמן זה עמדה להם האפשרות לאתר הצעות מחיר חלופיות). גם בדיעבד, לא הראו הנתבעים כי ניתן היה לבצע את אותה עבודה במחיר נמוך יותר. בנדון לא הוגשה מטעמם כל ראיה.

37. בהקשר זה יש לדחות את טענת הנתבעים כי בפועל בוצע האיטום על שני גגות הבית המשותף (כניסה א' וכניסה ב') ועל כן העלות הנכונה היא רק מחצית מהנדרש. בטענה זו מבקשים הנתבעים להסתמך על עדות אוחיון עת השיב בחיוב לשאלה **"אתה ביצעת איטום על שני הגגות?"** (ראה בעמ' 3 שורות 25-24), דא עקא כי נראה שתשובה זו ניתנה בהיסח הדעת שכן בהמשך עדותו, כשנשאל על כך אוחיון שוב ובצורה מפורשת: **" השיפוץ נעשה על שני הגגות של שתי הכניסות?"** השיב: **"לא. רק של כניסה ב'".** גג אחד מעל שתי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/239/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דירות (עמ' 6 שורות 31-30). בקשר זה יש להוסיף כי ביצוע עבודות איטום רק מעל גג כניסה ב' ודרישה לחייב בכך רק את בעלי הכניסות של אותה כניסה, עולה בקנה אחד עם ההתנהלות או הנוהג שרווח בבית המשותף לאורך השנים. כך למשל, מפרוטוקול בעלי הדירות מיום 8.8.12 (צורף לכתב ההגנה מטעם הנתבעים), עולה כי גם את בהוצאות השיפוף שנערכו בשנת 2012 בכניסה ב' נדרשו לשאת רק בעלי הדירות באותה הכניסה.

38. הנה כי כן, עמד התובע בנטל ההוכחה על מנת שיהיה זכאי לקבל החזר הוצאותיו מבעלי הדירות.

אופן חלוקת ההוצאות

39. כעת יש לבחון מהו חלקו הנכון של כל אחד מהנתבעים בהחזר ההוצאות. בהקשר זה אין בידי לקבל את טענת התובע כי יש לחייב את כל בעלי הדירות באופן שווה. את עלות איטום הגג והעבודות הנדרשות לשם כך יש לראות כ"החזקה תקינה" של הרכוש המשותף, וככזו על כל בעלי הדירות לשאת בנטל. סעיף 58 לחוק קובע את אופן חלוקת ההוצאות: "א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

40. הנה כי כן, לפי חוק, ובהיעדר הוראה אחרת בתקנון, שיטת חישוב חלקו של כל בעל דירה היא " לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף", דהיינו שטח הדירה הוא הפרמטר לפיו יש לשלם. ככל שהדירה גדולה יותר יהא חלקה בתשלום רב יותר, ולהפך – ככל שהיא קטנה יותר תשלם פחות מדירות גדולות ממנה. בשים לב להוראה זו יש לחייב את הנתבעים בחלקם בתשלום בהתאם לשטח דירתם.

41. במקרה הנדון לא הובאו ראיות באשר לשטחי הדירות. היות שהבית המשותף אינו רשום בפנקס הבתים המשותפים, אין כל מידע במרשם בנוגע לשטחי הדירות השונות כמו גם על מספרן. עם זאת, אינדיקציה להבדל בשטחי הדירות השונות ומספר הדירות הקיימות, ניתן לקבל מדיונים שנערכו באסיפת בעלי הדירות בבית המשותף ונגעו לחלוקת ההוצאות בין בעלי הדירות השונים. הנתבעים צירפו לכתב הגנתם מסמך שכותרתו "סיכום פגישת ועד הבית מיום 8.8.12". בפגישה זו דנו בעלי הדירות באופן חלוקת הוצאות עבור שיפוף הבניין משנת 2012. עלות השיפוף כולה (שכללה, אגב, לפי מסמך זה הצבת דלתות בשתי הכניסות, הורדת דלתות קיימות, צביעת כל הכניסה כולל תקרה וצביעת חדר מדרגות ומעקה – היינו איטום גג או תיקונו לא נכלל בו), הייתה 78,800 ₪. סכום זה חולק בין הדירות השונות בהתאם למספר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/239/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

החדרים- כך נעשתה חלוקה בין הדירות לפי- דירה אחת שהיא בת 1.5 חדרים, דירה אחת בעלת 2.5 חדרים, 5 דירות בעלות 3.5 חדרים, 3 דירות בעלות 4 חדרים ושתי דירות בעלות 6 חדרים. לפי אותו מסמך, דירות הנתבעת 2 (מורגנשטרן) והנתבעים 3-4 (קדוש) הן בעלת 3.5 חדרים, ודירת נתבעים 7-8 (בן חיים) היא בעלת 4 חדרים. לפי חלוקה זו, של סך השיפוץ שעמד על 78,800 ₪, נדרשו דירות 3.5 חדרים לשאת ב- 7% מהתשלום (5,580 ₪ מתוך 78,800 ₪), דירות 4 חדרים ב- 8% (6,374 ₪ מתוך 78,800 ₪) ודירות 6 חדרים (כמו של התובע) ב-12.12% (9,561 ₪ מתוך 78,800 ₪) בנסיבות העניין, בהיעדר כל אינדיקציה אחרת לשטחי הדירות, בשים לב לחלוקה זו שנהגה בעבר ואף שיקפה את שטחי הדירות כפרמטר לתשלום, וכן לכך שמדובר במסמך שהוגש מטעם הנתבעים, מצאתי לנכון לאמצו גם לצורך קביעת חלוקת התשלום במקרה דנן.

42. אשר על כן, בשים לב לכך שעל מורגנשטרן וקדוש לשאת ב-7% מהעלות ועל בן חיים ב- 8% , ובהינתן כי סך כל עלות העבודות שביצע התובע עומדות על 64,900 ₪, אני קובעת כי על הנתבעת 2 (מורגנשטרן) להשיב לתובע סך של 4,588 ₪. על הנתבעים 3-4 (קדוש) להשיב גם הם לתובע סך של 4,588 ₪. על הנתבעים 7-8 (בן חיים) להשיב לבייניש לפי חלוקה זו סך של 5,244 ₪. דא עקא, כי היות שבכתב התביעה נדרש מהם תשלום של 4,992 ₪ בלבד, ולכך שזה גם הסכום שנדרש מבעלי דירות אחרות ולא מעבר, אני מחייבת את בן חיים בסך של 4,992 ₪ בלבד.

43. לעת סיום פסק הדין אני מוצאת לנכון להדגיש כי לא נסתרו מעיני טענות הנתבעים כי התובע לא שילם חובותיו לנציגות משך שנים רבות, וכי חובותיו אלו אף עולים על הסכום הנתבע. במובן זה אף מובנת לי מורת רוחם לנוכח תביעתו זו של התובע. עם זאת, אין בטענות אלו, אף אם יש בהן ממש (ואין בכך לקבוע דבר לעניין זה גופו) כדי לאיין או להפחית מחובתה של הנציגות לתקן את הרכוש המשותף, או לחלופין להשיב לתובע הוצאות שהוציא עבור תיקון זה. הלכה היא כי חובתו של בעל דירה לשאת בתשלומי הניהול וההחזקה השוטפים, הנדרשים להחזקה התקינה של הבית המשותף, הנה חובה נפרדת ועצמאית, ואינה תלויה באופן כלשהו בטענותיו לגבי התנהלות הנציגות. ככל שנמצא כי בעל דירה או מחזיק מטעמו, לא שילם את החוב הנטען, יש לחייבו בתשלום, ואין לשעות לטענותיו כי אי התשלום נבע מכך שהנציגות לא מילאה תפקידה כיאות. באופן דומה גם חובת הנציגות כלפי בעל דירה היא חובה מקבילה שאינה תלויה בהתנהלותו של בעל דירה ובאופן ביצוע התשלומים על ידו, כך שעליה לתקן את הרכוש המשותף הגורם או העלול לגרום לנזק לאחת הדירות, וזאת מבלי להתנות זאת בתשלום דמי הניהול וההחזקה. בעניין זה נפסק לא פעם כי: **"אין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא"** (ר': ע"א 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים תשמ"ד א' עמ' 498, כן ראה ע"א 58/87 שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף [פורסם בנבו]). אף ב"כ הנתבעים אישר זאת במהלך הדיון עת אמר כי: **"אני מסכים שעניין תשלום וועד הבית שלטענתנו התובע לא שילם במשך שנים רבות לא רלוונטי כטענת הגנה..."** (פרוטוקול מיום 20.4.17, עמ' 2 שורה 2). ככל שהנתבעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/239/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סבורים כי התובע חב להם או לנציגות כספים עבור דמי ניהול והחזקה, פתוחות לפניהם דלתות הערכאות המשפטיות לשם הגשת תובענה מתאימה. אדגיש שוב כי אין בפסק דין זה בכדי לקבוע דבר וחצי דבר ביחס לחובות התובע לנציגות, שכן נושא זה עלה רק כטענת הגנה (תביעה שכנגד לא הוגשה) וככזו, ומהטעמים האמורים, לא מצאתי מקום להידרש לה.

44. באשר לטענת הקיזוז של הנתבעים, הרי שגם אותה יש לדחות. ראשית, ככל שקמה טענת קיזוז כאמור היא של הנציגות לא של הנתבעים באופן אישי. שנית, הטענה לא פורטה כנדרש ולא הוכחה, כך לא פורט ולא הוכח מהם הסכומים המדויקים אותם חב התובע וכנגדם עומדת לנתבעים טענת הקיזוז. שלישית, כבר נקבע, כי אין לאפשר העלאת טענת קיזוז כטענת הגנה במקרה מסוג זה (ראה והשווה בספרו של א. אייזנשטיין, "יסודות והלכות בדיני מקרקעין" חלק שלישי (בעמ' 334), רביעית, מקורה של טענת הקיזוז היא בהוראות הדין המהותי, ולפיכך יש לבחון האם הדין המהותי מעניק זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843). החוק הוא הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. במסגרת החוק התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.

ה. סוף דבר

45. התביעה מתקבלת חלקית:
46. על הנתבעת 2 (מורגנשטרן) להשיב לתובע סך של 4,588 ₪.
47. על הנתבעים 3-4 (קדוש) להשיב לתובע סך של 4,588 ₪.
48. על הנתבעים 7-8 (בן חיים) להשיב לתובע סך של 4,992 ₪.
49. הנתבעת 2 תישא בהוצאות התובע ושכ"ט עו"ד בסך 600 ₪. הנתבעים 3-4 יישאו יחד בהוצאות התובע ושכר טרחת עו"ד בסך 600 ₪.
50. הסכומים המפורטים לעיל ישולמו בתוך 30 יום ולאחר מכן יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין.

ניתן היום, ג' אב תשע"ז, 26 יולי 2017, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת על רישום מקרקעין